

1501595-74.2021.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. APELAÇÃO - ROUBOS QUALIFICADOS - DUPLA ARMADA QUE ABORDA VÍTIMAS QUE ESTAVAM EM SEU CARRO NA PORTA DE UMA ESCOLA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501595-74.2021.8.26.0114

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2060552/2021 - 01º D.P. CAMPINAS, 11371843 - 01º D.P. CAMPINAS, 8038/20/010 - 01º

D.P. CAMPINAS, 2060552 - 01º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO APARECIDO PEREZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Fabricio Aparecido Perez, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 24 de novembro de 2020, por volta das 19h42min, na Rua Falcão Filho, altura do número 233, Botafogo, nesta cidade e Comarca de Campinas/SP, o réu, mediante grave ameaça exercida contra a vítima "M.F.B.A.", subtraiu, em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7, pertencente à vítima "M.F.B.A.".

Portaria (págs. 05/06); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 07/09); auto de exibição e apreensão (págs. 10/11); auto de exibição, apreensão e entrega (págs. 12/13); auto de reconhecimento fotográfico (págs. 16, 18 e 21); relatório de investigação (pág. 34) e auto de avaliação (pág. 44); Por decisão proferida em 31 de maio de 2021 (págs. 57/58), a denúncia foi recebida,

sendo o réu devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 170), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 174/178).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição. Em caso de condenação, requereu a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, fixação da pena-base no mínimo legal, regime diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade. É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo boletim de ocorrência de conhecida, pelo auto de exibição e apreensão, auto de exibição, apreensão e entrega, bem como pelo auto de reconhecimento fotográfico.

De mesma sorte, a autoria restou inconteste ante toda prova oral colhida e amealhada no caderno processual, assim como todas as demais provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "M.F.B.A", em sede administrativa, declarou que, na data do fato, por volta das 19h06min, foi caminhar com sua amiga, quando, após algumas voltas para se exercitar, por volta das 19h42min, ao tirar seu telefone da cintura para conferir a hora, um indivíduo, ao qual estava à espreita, veio em seu encontro e anunciou o assalto, ordenando a entrega do aparelho, visto que informou que não era para gritar e correr. Ainda, alegou que o indivíduo era um homem branco e forte, visto que, na ocasião, ao hesitar em entregar seu celular, o indivíduo gritou com firmeza, intimidando-a, razão pela qual entregou-lhe o aparelho. O indivíduo portava um objeto que aparentava ser uma faca grande, porém o utensílio estava envolto em papelão, sendo que não chegou a avistar a lâmina. Ademais, relatou que o indivíduo correu sentido contrário ao mercado municipal, visto que acabou por correr no encalço dele, gritando por socorro e para que pegassem o ladrão, sendo que sua amiga correu para o sentido oposto, fugindo, porém, após tomar coragem, lhe ajudou correndo na direção do indivíduo. Na ocasião, populares também se mobilizaram e correm para tentar deter o indivíduo. Posteriormente, seu aparelho celular foi recuperado por um indivíduo, visto que junto também havia uma carteira contendo os documentos do acusado. Após o ocorrido, aguardou a chegada de uma viatura da polícia militar da cidade de Campinas, porém nenhum dos policiais foram capazes de vencer o obstáculo para averiguar o interior do prédio, uma vez que o muro era muito alto e possuía cerca elétrica. Já na delegacia reconheceu, com absoluta certeza, a fotografia do RG apreendido de Fabricio Aparecido Perez, visto que recebeu seu celular sem avarias. Por fim, declarou que observou que acenderam luzes no interior do prédio e que um bebedouro foi avariado, causando vazamento de água, porém, ao tentar contato com o responsável do referido imóvel através do telefone que estava marcado na faixa, não obteve êxito.

Em juízo, reconheceu o acusado como autor do crime. Disse que estava fazendo uma caminhada e, ao voltar, foi abordada pelo réu. Informou que ele colocou a mão na blusa, tirou alguma coisa e exigiu o aparelho celular. Informou que o objeto que o acusado trazia era parecido com uma faca. Informou que correu atrás do acusado, juntamente com populares. Em dado momento, pessoas conseguiram alcançar o acusado e recuperar o aparelho celular subtraído. Informou que o réu, entretanto, conseguiu fugir. Disse que o acusado ao fugir deixou cair uma carteira, a qual continha RG e dinheiro. Disse que a pessoa que constava no documento apreendido era a mesma que efetuou o roubo.

A testemunha Etelvina Joana Martins, ouvida exclusivamente em sede administrativa, declarou que, na data do fato, como de costume, saiu para caminhar com sua amiga Maria por volta das 19h, visto que, dado momento, um homem que estava na sarjeta levantou-se e veio ao seu encontro e ao encontro de sua amiga, anunciando o assalto, sendo que o indivíduo portava um objeto para ameaçar sua amiga, gritando

que não era para correr. Ainda, relatou que acabou por correr na ocasião e, assim, chamou a ajuda de um segurança do prédio da esquina, visto que sua amiga permaneceu com o indivíduo, porém, dado momento, visualizou que o indivíduo fugia e que sua amiga estava em seu encalço, oportunidade em que optou por retornar e ajudá-la. Na ocasião, observou que o indivíduo corria para uma rua que havia somente uma saída, razão pela qual se dirigiu para a rua ao lado com a intenção de cercá-lo, gritando para que a polícia ou os populares do comércio da região pegassem o ladrão, os populares se mobilizaram para tentar pegar o sujeito. Ademais, a depoente declarou que, junto de sua amiga, deu a volta pela Barão de Itapura, correndo por cerca de cinco quadras e, assim, chegou ao local em que o indivíduo havia se escondido, qual seja, um prédio comercial com muros altos e cerca elétrica, sendo que vários policiais compareceram no local, porém não conseguiram adentrar o local para prenderem o sujeito. Por fim, declarou que foi até a delegacia e reconheceu, com absoluta certeza, a fotografia do documento de identidade encontrado nos pertences do acusado, uma vez que este havia abandonado uma sacola ao tentar fugir.

A testemunha Valdevir Pereira Santangelo, produtor musical, em sede administrativa, declarou que, na data do fato, estava no mercado botafogo, quando, por volta das 19h30min, ouviu uma gritaria de “pega ladrão” e uma correria de pessoas, razão pela qual, acompanhado de outros populares não identificados, correu ao encalço do sujeito, ao qual fugia em desabalada carreira a pé, sendo que o indivíduo era um homem branco, forte, e possuía cerca de um metro e sessenta. O indivíduo adentrou em um terreno próximo ao antigo prédio da polícia federal. Ainda, o depoente esclareceu que, ao adentrar um terreno, deparou-se com o sujeito escondido embaixo de uma folhagem, oportunidade em que se armou com um pedaço de pau e gritou por ajuda, visto que os demais populares apareceram para lhe socorrer, porém, neste momento, o sujeito, assustado, largou uma sacola cheia de objetos no chão e saltou o muro alto, passando pela cerca elétrica e, assim, adentrou em uma clínica. Ademais, esclareceu que, enquanto o sujeito atravessava o muro, tentou convencê-lo de descer, porém deste anunciou que o celular subtraído estava na sacola, sendo que, ao averiguar a referida, localizou o celular da vítima e a carteira do sujeito. Após o ocorrido, pediu ajuda aos policiais militares, aos quais realizaram varredura, porém não foi possível encontrar o sujeito, sendo que uma viatura também foi acionada para comparecer no local. Outra viatura da polícia civil também realizou averiguações na tentativa de deter o acusado, inclusive tentaram acionar por telefone o responsável pela clínica, porém sem êxito. Ainda, outra viatura da polícia militar compareceu no local, porém os policiais não conseguiram vencer o obstáculo para averiguar o interior do imóvel. Por fim, o depoente reconheceu fotograficamente o acusado.

Em juízo, disse que o acusado roubou o celular de uma senhora e saiu correndo. Informou que não viu nitidamente o rosto do acusado. A vítima reconheceu o aparelho celular.

O acusado Fabricio Aparecido Perez, ouvido exclusivamente em juízo, confessou o crime. Disse que cometeu o delito para comprar drogas.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito imputado ao réu previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado, mediante grave ameaça exercida contra a vítima “M.F.B.A.”, subtraiu, em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7, pertencente à vítima “M.F.B.A.”.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, demonstra perfeita subsunção entre a conduta do réu e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente, de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

Insta consignar que a vítima atestou claramente a ação delitiva e a conduta do acusado. Ademais, reconheceu o réu, sem sombra de dúvida, em solo policial, através de reconhecimento fotográfico (pág. 16), bem como em juízo, como sendo o autor do crime.

Importante salientar que, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima deve ser prestigiada e não podendo ser desmerecida para os esclarecimentos dos fatos, uma vez que, comumente, é a única a presenciar a conduta delitiva do réu.

Ou seja, tratando-se de uma pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderia imaginar que ela vá mentir em juízo e acusar um inocente. Sendo assim, o reconhecimento do acusado é prova segura da autoria.

Como diz EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, "seria inconcebível a falsa acusação de um inocente, com o efeito mediato de firmar a impunidade do agente culpado".

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. APELAÇÃO - ROUBOS QUALIFICADOS - DUPLA ARMADA QUE ABORDA VÍTIMAS QUE ESTAVAM EM SEU CARRO NA PORTA DE UMA ESCOLA, SUBTRAINDO DIVERSOS BENS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE: Comprovada a grave ameaça, com a qual determinaram que as vítimas entregassem seus bens, impossível falar-se em furto e, tendo havido subtração de patrimônios distintos, incabível a eleição de crime único. ROUBO - REGIME PRISIONAL - MODALIDADE MAIS BRANDA - IMPOSSIBILIDADE: A gravidade da conduta praticada pelo agente, em comparsaria e com emprego de arma de fogo, aponta descabimento das modalidades mais brandas que devem ser reservadas a crimes com menor potencialidade lesiva. (grifei) (TJSP; Apelação Criminal 3039430-03.2013.8.26.0114; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2015; Data de Registro: 20/08/2015)."

Nada obstante: ROUBO (Alexandre). PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO (Valcir). AUSÊNCIA DE PROVA DA CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento. Além de o apelante ter sido reconhecido pela vítima da ameaça - aliás, ele confessa a subtração, mas não a ameaça -, a vítima foi firme em afirmar que ele a ameaçou se tentasse reagir. Roubo caracterizado. II - Tem-se afirmado que, para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou o Magistrado, em sua sentença. Ou seja, não se provou, de forma convincente que o apelado participara do roubo denunciado. (grifei) (TJ-RS - ACR: 70046500831 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 22/03/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012).

Sendo assim, não havendo motivos para acreditar que a vítima imputaria, falsamente, um crime a um indivíduo desconhecido, ainda mais quando presentes os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como foi, é prova robusta e segura capaz de ensejar decreto condenatório, sobretudo quando em harmonia com os demais meios de prova e não é coligado nos autos nenhuma arguição que evidencie quaisquer vícios no reconhecimento.

Neste sentido: "no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação" (RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Outrossim, a declaração da vítima é coerente e encontra-se em harmonia e concordância com o depoimento das testemunhas e com os demais elementos amealhados na instrução criminal, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não bastasse, o réu confessou a prática delitiva, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão

judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido por sua Defensora.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (ProcessoAPL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUROS).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Vislumbra-se que, no caso em apreço, a grave ameaça restou comprovada, o que impôs medo e temor à vítima, diminuindo, assim, a capacidade de resistência.

Destarte, tal comportamento constitui meio idôneo intimidatório, bem como meio executório para realização do crime, pois criou fundados receios de iminente e grave mal.

É de suma importância observar, ainda, que a grave ameaça é aquela capaz de impor medo, receio e temor à vítima. Afinal, "(...) em se tratando de roubo, caracteriza-se a ameaça na simulação de emprego de arma, uma vez que produz a intimidação da vítima, necessária para eliminar ou diminuir-lhe a resistência à ação criminosa". (RJTACRIM 47/274).

Outrossim, o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "O roubo tem a ameaça como elemento constitutivo. Significa o temor da vítima, afetada psicologicamente. A simulação de o agente portar arma, manifesta-se idônea para intimidar, quando atinge o propósito, qual seja, incutir o medo e, por isso, diminuir ou eliminar a resistência do sujeito passivo". (RT 695/394).

Não há que se argumentar a inexistência de violência e grave ameaça perpetrada pelo réu, caso contrário, a vítima não teria consentido, de livre e espontânea vontade, que Fabrício pegasse o celular, sem oferecer qualquer resistência.

No mais, vale frisar que o delito no caso em apreço restou consumado.

Para consumação do delito de roubo, conforme jurisprudência pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP.ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ.2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando

esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).

Restando a configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível falar em desclassificação.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO.

DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no REsp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013). Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)). Sendo assim, ante os elementos probatórios amealhados nos autos do processo, certo é que se revestem de robustez e consistência suficiente a respaldar decreto condenatório.

Reitera-se que a empreitada criminosa do acusado não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança. Data vênua aos esforços da digna Defensora, a condenação é a medida que se impõe. Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, tendo em vista os maus antecedentes do acusado (proc. 0033445-70.2014.8.26.0114 - pág. 62) e, ainda, levando-se em consideração que estava em prisão domiciliar quando praticou o crime (pág. 60), circunstâncias que evidentemente demonstram que o réu tem personalidade voltada para o crime e tende ao descumprimento das medidas que lhe são impostas.

Na segunda fase, compenso a agravante de reincidência específica (proc. 0000024-77.2016.8.26.0548 - pág. 59) com a atenuante da confissão espontânea. Deixo consignado que, embora a reincidência específica demonstre profissionalização na conduta criminosa, é certo que o acusado demonstrou atitude colaborativa durante a instrução, motivo pelo qual, de rigor a compensação.

Na terceira fase, não há elementos a serem computados.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu FABRICIO APARECIDO PEREZ ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena, ante o quantum de pena aplicada, periculosidade do delito cometido, bem como pela reincidência específica do acusado, sendo inviável, assim, a aplicação de regime mais brando.

Cumpra esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando. Nesse sentido: "Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

O réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática nos motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade , autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial.

Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito e a reincidência específica do acusado.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA